

《[문제3] 취소소송에서 원고적격의 확대와 관련하여 이른바 제3자요 행정행위의 원고적격에 대해 설명하십시오. (25점)》

<문제3> 제3자요 행정행위의 취소소송에서 제3자의 원고적격 인정 범위와 유형별 판단 기준

I. 문제의 제기

- <행정청의 처분이 당사자에게는 이익을 주지만 제3자에게는 불이익을 주는 제3자요(이중효과적) 행정행위의 경우, 불이익을 입은 제3자가 소송을 제기할 수 있는지>가 원고적격의 핵심 쟁점이 된다. 전통적으로 행정소송은 처분의 직접 상대방에게만 원고적격을 인정하는 경향이 있었으나, 현대 복효적 행정관계의 다양화에 따라 국민의 실질적인 재판청구권 보장 및 권리구제를 위해 제3자의 원고적격 확대가 강력히 요구된다. 이하에서는 제3자요 행정행위에서 행정소송법 제12조의 법률상 이익의 의미를 고찰하고, 경업자·경원자·이웃소송 등 구체적 유형별 판례의 태도를 통해 원고적격 인정 범위에 대해 설명한다.

II. 제3자요 행정행위의 의의와 법률상 이익의 범위

1. 제3자요 행정행위의 의의

- 제3자요 행정행위란 하나의 행정처분이 어느 사람에게서는 권리나 이익을 부여하는 수익적 효과를 발생시키는 동시에, 다른 사람에게서는 권리나 이익을 침해하는 침익적 효과를 발생시키는 행정행위를 의미한다.

2. 법률상 이익의 범위

(1) 학설의 대립

- 처분등으로 인하여 권리가 침해된 자만이 항고소송을 제기할 수 있는 원고적격을 가진다는 권리구제설, 보호규범이론에 근거하여 위법한 처분에 의하여 침해되고 있는 이익이 근거 법률에 의하여 보호되고 있는 이익인 경우에는 그러한 이익이 침해된 자에게도 처분의 취소를 구할 원고적격이 인정된다고 보는 법적 이익구제설, 항고소송의 주된 기능을 행정통제에서 찾고, 처분의 위법성을 다룰 적합한 이익을 가지는 자에게 원고적격을 인정하는 적법성 보장설 등이 대립한다.

(2) 판례의 태도

- 대법원은 근거 법령 및 관계 법령에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익을 의미하며, 간접적이거나 사실적·경제적인 이해관계에 불과한 경우에는 원고적격을 부정하는 법적 이익구제설의 입장을 취하고 있다.

III. 제3자 원고적격의 구체적 유형별 검토

1. 경업자 소송

(1) 의의

- 동일한 영업구역 내의 기존 업자가 신규 업자에 대한 면허나 허가 처분으로 인해 경영상 타격을 입게 됨을 이유로 그 처분의 취소를 구하는 소송이다.

(2) 판례의 태도

- 당해 사업이 특정인에게 독점적 권리를 설정하는 특허(면허)인 경우에는 기존 업자의 경영상 이익을 법률상 이익으로 보아 원고적격을 인정한다. 반면, 일반적 금지를 해제하는 허가 사업인 경우에는 기존 업자의 이익을 단순한 반사적 이익으로 보아 원고적격을 부정한다.

2. 경원자 소송

(1) 의의

- 인허가 등의 처분을 신청한 여러 사람 중 일방에 대한 면허 처분이 타방에 대한 거부처분으로 귀결될 수밖에 없는 상호 배타적 관계에서의 소송이다.

(2) 판례의 태도

- 허가 정수가 정해져 있어 일방의 인허가로 타방의 탈락이 확정되므로, 탈락한 경원자는 자신의 거부처분뿐만 아니라 타방에 대한 인허가 처분의 취소를 구할 원고적격이 인정된다.

3. 이웃 소송(인근 주민 소송)

(1) 의의

- 공장 건립이나 토석채취허가 등 환경오염을 유발할 우려가 있는 처분에 대하여 인근 주민들이 환경상 이익 침해를 이유로 제기하는 소송이다.

(2) 판례의 태도

- 환경영향평가 대상 구역 내 주민들은 환경상 이익 침해가 사실상 추정되어 원고적격이 인정된다. 반면 구역 외 주민들은 당해 처분으로 수인한도를 넘는 피해를 입거나 입을 우려가 있음을 스스로 입증하여야 원고적격이 인정된다.

IV. 사안의 적용

1. 관계 법령의 확대를 통한 법률상 보호 이익의 도출

- 이른바 제3자요 행정행위에서 제3자의 원고적격은 당해 처분의 직접 근거 법률뿐만 아니라 관련법 및 조례 등 관계 법령까지 종합 해석하여 도출된다. 사법부는 법령의 목적이 공익뿐만 아니라 사익도 개별적·구체적으로 보호하고 있는지를 면밀히 판단하여 제3자의 소송 참여를 확대 적용하고 있다.

2. 기본권 규정과의 조화로운 해석 적용

- 판례는 기본권 규정으로부터 직접 법률상 이익을 인정하는 것에는 신중하지만, 근거 법령이 불확정 개념을 포함하고 있는 경우 환경권이나 직업의 자유 등 헌법상 기본권 가치를 고려하여 법령의 사익 보호성을 긍정하는 방식으로 원고적격 범위를 실질적으로 넓히고 있다.

V. 결론

- 제3자요 행정행위에서 제3자의 원고적격은 사법통제의 실질화와 행정의 적법성 확보를 위해 지속적으로 확대되는 추세에 있다. 판례는 법률상 보호되는 이익설의 틀을 유지하면서도 관계 법령의 범위를 넓히고 경업자·경원자·이웃소송 등의 유형별 법리를 체계화하여 제3자의 재판청구권을 충실히 보장하고 있다. 결론적으로 제3자요 행정행위에 대한 원고적격의 합리적 확대는 행정의 일방적 집행에 견제 장치를 마련하고, 다면적 법률관계에서 이해관계인들의 권리를 조화롭게 보호하는 실질적 법치주의 구현의 핵심적 교두보 역할을 수행한다.